

V. 감사지적사항

제 목 : 소멸시효 관리 소홀

처분대상자 : ① ▽▽▽ [㉠, ㉡, ㉢관련]
(관련인) ② ▶▶▶ [㉠, ㉡, ㉢관련]
③ ▷▷▷ [㉠관련]
④ ◀◀◀ [㉠관련]

처분종류 : ① 주 의
② 주 의
③ 주 의
④ 처분불가

처분사유

위 관련인은 동부채권관리단에서 ㉠(주)◆◆◆◆◆◆◆(대표이사 ㉡㉡㉡)에 대한 소멸시효 관리, ㉡(주)◁◁◁◁(대표이사 ▲▲▲)에 대한 소멸시효 관리, ㉢○○○○○○○○(대표이사 ○○○)에 대한 소멸시효 관리, ㉠(주)○○○○○○○○(대표이사 ●●●)에 대한 소멸시효 관리 업무를 각각 담당하였습니다.

㉠관련 [관련인 전원]

「구상권관리규정」 제15조(소멸시효관리), 「채무관계자 및 소멸시효 관리기준」 제21조(단계별 관리방법), 제22조(시효중단관리)에 따르면 연대보증인이 분할상환 중인 경우에는 주채무자를 기준으로 소멸시효를 관리하여야 합니다.

그런데 위 관련인은 (주)◆◆◆◆◆◆◆(대표이사 ㉡㉡㉡)의 연대보증인 ㉡㉡㉡가 '14.12.11.부터 분할상환 중에 있고, 주채무자의 소멸시효가 '16.05.26.로 도래하였음에도, 주채무자에 대한 시효중단 조치를 하지 않아 소멸시효가 도과하였습니다.

㉡관련 [관련인 전원]

「구상권관리규정」 제15조(소멸시효관리), 「채무관계자 및 소멸시효 관리기준」 제21조(단계별 관리방법), 제22조(시효중단관리)에 따르면 연대보증인이 분할상환 중인 경우에는 주채무자를 기준으로 소멸시효를 관리하여야 합니다.

그런데 위 관련인은 (주)◁◁◁◁(대표이사 ▲▲▲)의 연대보증인 ▲▲▲이

'16.10.20.부터 분할상환 중에 있고, 주채무자의 소멸시효가 '16.12.29.로 도래하였음에도, 주채무자에 대한 시효중단 조치를 하지 않아 소멸시효가 도과하였습니다.

㉔관련 [관련인 전원]

「구상권관리규정」 제15조(소멸시효관리), 「채무관계자 및 소멸시효 관리기준」 제21조(단계별 관리방법), 제22조(시효중단관리)에 따르면 연대보증인이 분할상환 중인 경우에는 주채무자를 기준으로 소멸시효를 관리하여야 합니다.

그런데 위 관련인은 ○○○○○○(대표 ○○○)의 연대보증인 □□□이 '14.06.03.부터 분할상환 중에 있고, 주채무자의 소멸시효가 '18.01.30.로 도래하였음에도, 주채무자에 대한 시효중단 조치를 하지 않아 소멸시효가 도과하였습니다.

㉕관련 [관련인 전원]

「구상권관리규정」 제15조(소멸시효관리), 「채무관계자 및 소멸시효 관리기준」 제21조(단계별 관리방법), 제22조(시효중단관리)에 따르면 연대보증인이 신용회복지원절차가 진행 중인 경우에는 주채무자를 기준으로 소멸시효를 관리하여야 합니다.

그런데 위 관련인은 (주)○○○○○○○(대표이사 ●●●)의 연대보증인 ●●●이 '13.08.01.부터 신용회복지원절차에 따른 분할상환 중에 있고, 주채무자의 소멸시효가 '16.11.21.로 도래하였음에도, 주채무자에 대한 시효중단 조치를 하지 않아 소멸시효가 도과하였습니다.

이에 대하여 ㉔, ㉕관련인 전원은 소송을 제기하면 비용이 추가되고 채무관계자가 반발하는 경우가 많아 채무승인서를 작성하려고 하였으나, 이를 누락하여 시효기일 도과한 것으로, 시효포기 확인서를 제출받은 점을 감안해 줄 것을 요청하였고,

㉔관련인 전원은 본건의 경우 분할상환 연대보증인이 사망한 주채무자의 남편으로 상속지분만큼 사망한 주채무자의 구상채무를 상속받는 점 등을 감안할 때, 시효도래 당시 본인의 상속채무에 대해 채무승인한 것으로 간주 가능함을 주장하고, 시효포기 확인서를 제출받은 점을 감안해 줄 것을 요청하였습니다.

또한 ㉕관련인 >>>은 시효관리를 철저히 할 것을 팀원들에게 주지시키고 월별, 분기별로 관리를 하여 왔으나, 본건의 경우 당시 담당자인 관련인 <<<이 업무에 전념하지 못한 상태에서 누락된 것으로, 채권관리단의 담당 업체가 많은 점, 팀장으로서 담당자별 업체를 세밀히 살피기 어려웠던 상황 등을 감안하여 줄 것을 요청하였습니다.

판단권대 ㉠, ㉡와 관련하여 시효중단은 지급명령 신청을 원칙으로 하고, 강제집행 대상 소유재산이 없고 채무관계자의 협조가 가능한 경우에 채무승인을 받도록 하고 있는 점 등을 감안할 때 경위서 주장은 수용하기 어려우며, ㉢와 관련하여 채무조정 분할상환약정 체결 및 분할상환금 납부는 연대보증인의 지위에서 행한 것이고, 연대보증채무의 승인이 주채무의 소멸시효 중단사유나 시효이익의 포기가 된다고 해석될 수는 없으므로 경위서 주장은 수용하기 어렵습니다. 다만 ㉠, ㉡, ㉢ 관련 시효포기 확인서를 제출받은 점은 감안하였습니다.

또한 ㉠와 관련하여 「채무관계자 및 소멸시효 관리기준」에서 매월 구상권의 소멸시효 점검 및 확인 관련 전결권을 팀장으로 정하고 있는 점을 감안할 때, 경위서 주장은 수용하기 어려우나, 현행 소멸시효 점검 및 확인 절차가 소멸시효 도래 3개월 전에 팀원이 업체별 점검내용을 시효기일현황에 기재하고, 팀장이 일괄하여 결재하는 방식으로, 전결권자인 관련인 >>>이 개별 업체의 시효중단 사유를 세밀히 파악하기 어려운 점은 감안하였습니다.

따라서 ㉠, ㉡, ㉢ 관련하여 연대보증인이 분할상환 중임에도 주채무자의 소멸시효 관리를 소홀히 하여 소멸시효가 도과된 책임을 엄히 물어야 하나, 상기 감안사항을 고려하여 관련인 전원 「주의」 처분하고, ㉠ 관련하여 연대보증인이 신용회복지원절차가 진행 중임에도 주채무자의 소멸시효 관리를 소홀히 하여 소멸시효가 도과된 책임을 엄히 물어야 하나, 상기 감안사항을 고려하여 관련인 >>>은 「주의」 처분하고, 관련인 <<<은 퇴직('17.09.22.)으로 처분 불가합니다.